

พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งหมายให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง อันเป็นการใช้สิทธิถอดถอนผู้ปกครองท้องถิ่นที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อหมู่บ้านได้ แต่เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว มิได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการ ในการเข้าชื่อไว้เป็นการเฉพาะ จึงเห็นควรให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าชื่อตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด ของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อไว้ให้ชัดเจน เมื่อนายอำเภอได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตรวจสอบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑^๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมู่บ้านนั้น และมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ หรือไม่ ซึ่งวิธีการ และระยะเวลาดำเนินการให้กำหนดตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงและเหตุผลเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ราษฎรมีหนังสือเข้าชื่อกันพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว โดยทำหนังสือระบุชื่อ ที่อยู่

^๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๖๑ การร้องขอให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ต้องทำเป็นหนังสือระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และลงลายมือชื่อของผู้ร้องขอ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ลงลายมือชื่อให้ชัดเจน และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๕๙ เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจนว่า มีพฤติการณ์ร้ายผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด และต้องระบุ พยานหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควรและเพียงพอที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ และให้ยื่น คำร้องขอดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้เริ่มรวบรวมรายชื่อไปแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา

^๖ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือก
- (๒) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- (๓) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๔) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้น

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก



และหมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย แม้จะไม่มีระบุอายุของผู้เข้าชื่อก็ตาม แต่การที่ได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย ก็ทำให้สามารถตรวจสอบอายุของผู้เข้าชื่อได้แล้ว ดังนั้น การทำหนังสือเข้าชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว จึงถือเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการเข้าชื่อตามแนวทางที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๗๙๗๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้เทียบเคียงใช้วิธีการเข้าชื่อตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศกำหนดให้ราษฎรในท้องที่มาแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ที่จะร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น ได้มีราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในหมู่บ้านมาแสดงตนและเข้าชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งต่อคณะกรรมการร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ จำนวน ๕๑๒ คน จากราษฎรทั้งหมด ๙๗๓ คน จึงถือได้ว่าราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง แม้จะปรากฏว่ามีราษฎรที่เข้าชื่อจำนวน ๕๙ คน ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และไม่ได้แจ้งเหตุ กรณีก็มีได้มีผลทำให้ต้องเสียสิทธิเลือกหรือถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งเป็นบทบัญญัตินอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแม้จะหักจำนวนผู้เข้าชื่อที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มีปัญหาเรื่องการลงลายมือชื่ออีกจำนวน ๓ คน ก็ยังคงเหลือผู้ที่ประสงค์จะเข้าชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งจำนวน ๕๐๙ คน ซึ่งยังคงเกินกึ่งหนึ่งตามบทบัญญัติข้างต้นอยู่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ จึงชอบด้วยมาตรา ๑๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙/๒๕๖๑)

(๒) กรณีโต้แย้งว่ากรรมการขีดคะแนนทำการขีดคะแนนไม่ถูกต้อง

ในระหว่างการนับคะแนนผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เมื่อมีผู้โต้แย้งว่ากรรมการผู้ทำหน้าที่ขีดคะแนนทำการขีดคะแนนไม่ถูกต้องและขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ถือได้ว่าเป็นการทักท้วงตามข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านจะต้องตรวจสอบว่า



ผู้ทักท้วงเป็นผู้มีสิทธิทักท้วงหรือไม่และวินิจฉัยชี้ขาดคำทักท้วงดังกล่าว แล้วบันทึกเหตุการณ์และคำวินิจฉัยไว้ในแบบ ผญ. ๑๑ พร้อมแนบบันทึกถ้อยคำของผู้ทักท้วงนั้นไว้ตามข้อ ๗๗ วรรคสาม ของระเบียบฉบับเดียวกัน การที่คณะกรรมการฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

ในการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการฯ จะต้องทำหน้าที่ให้การเลือกเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีปัญหาผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่มาดูการนับคะแนนบางส่วนเห็นว่าได้มีปัญหาในการนับคะแนนและขีดคะแนน จึงขอให้นับคะแนนใหม่ คณะกรรมการฯ ย่อมอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติข้างต้นจัดให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ เพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทำให้ทุกฝ่ายยอมรับในผลการเลือก การที่คณะกรรมการฯ ไม่นับคะแนนใหม่ในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ไม่ชอบ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์ โดยในการรับสมัครครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกจำนวน ๒ คน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครหมายเลข ๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในระหว่างที่มีการนับคะแนน มีผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านโต้แย้งการทำหน้าที่ของกรรมการผู้ทำหน้าที่ขีดคะแนนบนกระดาน ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่มีผู้ใดทักท้วง จากนั้นการตรวจนับคะแนนได้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองมีคะแนนเท่ากัน จึงจะต้องใช้วิธีจับสลาก แต่ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่มาดูการนับคะแนนบางส่วนไม่เห็นด้วย เนื่องจากบางช่วงได้เกิดปัญหาในการนับคะแนนและขีดคะแนน จึงขอให้นับคะแนนใหม่ แต่ประธานของคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นว่า ไม่มีเหตุที่จะให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ และได้ดำเนินการให้มีการจับสลากต่อไป โดยผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมจับสลาก ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจับสลากแทน ปรากฏว่า ผู้สมัครหมายเลข ๑ จับสลากได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงรายงานผลการนับคะแนนให้นายอำเภอกำแพง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำการนับคะแนนใหม่ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้านการเลือก



ผู้ใหญ่บ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ไม่มีผู้ใดทักท้วงการวินิจฉัยบัตรเลือกในระหว่างการนับคะแนน และได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ส. ผู้สมัครหมายเลข ๑ เป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอความเป็นธรรมและให้มีการเลือกใหม่ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเลือกตั้งกล่าวเป็นไปโดยไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเที่ยงธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้นับคะแนนใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการนับคะแนนมีผู้โต้แย้งว่า กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการขีดคะแนนไม่ถูกต้อง และขอให้มีการนับคะแนนใหม่ จึงถือได้ว่าการโต้แย้งดังกล่าวเป็นการทักท้วงตามข้อ ๗๗ วรรคหนึ่ง^๗ ของระเบียบคณะกรรมการมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าผู้ทักท้วงมีสิทธิทักท้วงหรือไม่และวินิจฉัยชี้ขาดคำทักท้วงดังกล่าว แล้วบันทึกเหตุการณ์และคำวินิจฉัยไว้ในแบบ ผญ. ๑๑ พร้อมแนบบันทึกถ้อยคำของผู้ทักท้วงนั้นไว้ตามข้อ ๗๗ วรรคสาม^๘ ของระเบียบคณะกรรมการมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ เพื่อเป็นหลักฐานใช้ยืนยันผู้คัดค้าน และเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีที่ผู้คัดค้านไม่พอใจในคำวินิจฉัยได้ร้องคัดค้านเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อ ๘๘^๙

^{๗-๘} ระเบียบคณะกรรมการมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๗๗ ในระหว่างการนับคะแนนถ้าผู้สังเกตการณ์หรือผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่ากรรมการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ทำการทักท้วงโดยสุภาพ ไม่เป็นการกล่าวโต้ตอบกับกรรมการเลือก หรือระหว่างผู้สังเกตการณ์ หรือผู้มีสิทธิเลือกด้วยกันเองในลักษณะที่จะเป็นอุปสรรคแก่การนับคะแนน

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้คณะกรรมการเลือกตรวจสอบคำทักท้วง และวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึกเหตุการณ์ และคำวินิจฉัยไว้ในแบบ ผญ. ๑๑ พร้อมแนบบันทึกถ้อยคำของผู้ทักท้วงนั้นไว้ด้วย

ข้อ ๘๘ เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง

เมื่อนายอำเภอได้รับหนังสือร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็น และหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง



หรือข้อ ๘๘^{๑๐} ของระเบียบเดียวกันต่อไป การที่ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า กรณีคะแนนเท่ากันไม่ใช่เหตุที่จะให้มีการนับคะแนนใหม่ได้เพราะการนับคะแนนใหม่ต้องเป็นเหตุอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ ภัยเกี่ยวกับความมั่นคง ความไม่สงบ หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จนเป็นอุปสรรคต่อการอ่านคะแนน จึงจะทำการอ่านคะแนนใหม่ได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีการตรวจสอบว่าผู้ทักท้วงเป็นผู้มีสิทธิทักท้วงหรือไม่และวินิจฉัยชี้ขาดคำทักท้วงดังกล่าวแล้ว บันทึกเหตุการณ์และคำวินิจฉัยไว้ในแบบ ผญ. ๑๑ พร้อมแนบบันทึกถ้อยคำของผู้ทักท้วงนั้นไว้ จึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๗๗ วรรคสามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำหน้าที่ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๘^{๑๒} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือก

กรณีนายอำเภอได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดหีบบัตรเพื่อทำการตรวจสอบผลการนับคะแนน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการตรวจสอบ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

^{๑๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๘๘ กรณีที่มีผู้ทักท้วงการวินิจฉัยบัตรเลือกในระหว่างการนับคะแนนเนื่องจากการวินิจฉัยบัตรดี บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือบัตรเสีย ว่าเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ไว้แล้ว และได้ร้องคัดค้านเรื่องดังกล่าวต่อนายอำเภอก่อนที่นายอำเภอจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านให้นายอำเภอทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องคัดค้าน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีมูลให้นายอำเภอเปิดหีบบัตร เพื่อทำการนับคะแนนใหม่โดยมีนายอำเภอเป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการที่นายอำเภอเห็นสมควร ปลัดอำเภอ กรรมการเลือกที่ทำหน้าที่นับคะแนน และผู้สมัครทุกคนร่วมในการนับคะแนนใหม่ด้วยและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ถ้าการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนมีจำนวนเท่ากัน ผลการนับคะแนนใหม่เป็นเช่นไรให้เป็นไปตามนั้น และให้นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการนับคะแนนใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง

ถ้าจำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนมีจำนวนไม่เท่ากัน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการลงคะแนนใหม่ตามระเบียบนี้ เว้นแต่ผลการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่ทำให้ผลการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนนใหม่

^{๑๑} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓ การเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้กระทำโดยวิธีลับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๘ การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(๑) นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนถึงวันเลือก ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน หรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



ผู้ใหญ่บ้านฯ ด้วย ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีปัญหาผู้ฟ้องคดีและผู้ที่มาดูการนับคะแนนบางส่วน เห็นว่าได้มีปัญหาในการนับคะแนนและขีดคะแนน จึงขอให้นับคะแนนใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติข้างต้นจัดให้มีการนับคะแนนใหม่ตามที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ร้องขอ แม้จะเป็นการเสียเวลาที่ต้องนับคะแนนใหม่ แต่เพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ทำให้ทุกฝ่ายไม่เคลือบแคลงใจยอมรับในผลการเลือก และไม่ให้เกิดความแตกแยก ของราษฎรในหมู่บ้านซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันต่อไป รวมทั้งจะได้ไม่มีปัญหาร้องเรียนหรือฟ้องร้องกัน ให้ยุ่งยากและเสียเวลาในอนาคต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จัดให้มีการนับคะแนนใหม่ตามที่ ผู้ฟ้องคดีและผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านบางส่วนร้องขอ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ และโดยที่ขั้นตอนและวิธีการในการนับคะแนน ถือเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการนับคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ ๗๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จัดให้มีการนับคะแนนใหม่เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ก. จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

ข. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหร่า ศาลเจ้า โรงเจ โบสถ์คริสต์ โบสถ์พราหมณ์ สำนักปฏิบัติธรรม สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ สหกรณ์ กองทุนสงเคราะห์ ชุมชน ชมรม สโมสร กลุ่ม องค์กรหรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำหนด

ค. จัดให้มีมหรสพ หรือการรื่นเริงต่าง ๆ รวมทั้งการแสดง และการละเล่นอื่น ๆ

ง. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง การประชุม อบรม สัมมนา ทักษะศึกษา หรือดูงาน เป็นต้น

จ. หลอกลวง บังคับ ชูเชิญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจผู้ใดให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม ของผู้สมัครรายอื่น

(๒) ในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครคนใดจนสิ้นสุดการลงคะแนน

(๓) นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนสิ้นสุดการลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการเลือกวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สมัครคนหนึ่งคนใด

(๔) นับแต่วันที่นายอำเภอประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านจนสิ้นสุดการลงคะแนน ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใด ๆ เพื่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้สมัครคนใด



สำหรับกรณีที่ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ร้องคัดค้านขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ขอให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว ใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องดำเนินการสอบสวนแล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยชี้ขาดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่ง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดภายในระยะเวลาดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นก็ยังไม่มีความวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกมาแต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการวินิจฉัยคำร้องคัดค้านตามข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไรก็ดี โดยที่ปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีความวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีกับพวกแล้ว กรณีนี้ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการวินิจฉัยคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๘๘ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ อีก

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการนับคะแนนใหม่ เมื่อได้ผลประการใดแล้วก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดตามลำดับต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๔/๒๕๖๐)

๒.๒.๓ การพ้นจากตำแหน่งกำนันหรือสารวัตรกำนัน

มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ บัญญัติให้ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสารวัตรกำนันเป็นผู้ช่วย คือ กำนัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน แต่ในการให้สารวัตรกำนันคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น กำนันจึงมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรกำนันได้ด้วยตนเอง



การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้สารวัตรกำนันพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงตามคดีนี้ การออกคำสั่งให้สารวัตรกำนันพ้นจากตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามข้อเสนอของกำนัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากกำนันได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด กำนันได้มีหนังสือแจ้งพร้อมแนบคำสั่งให้สารวัตรกำนันคนดังกล่าวทราบ โดยหนังสือได้แจ้งว่า บัดนี้ จังหวัดได้มีคำสั่งให้สารวัตรกำนันออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือแจ้งของกำนันเป็นคำสั่งที่แจ้งให้สารวัตรกำนันคนดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลให้สารวัตรกำนันต้องพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นต้นไป

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสารวัตรกำนันเพื่อช่วยเหลือ นาย ส. กำนันตำบลกะปาง ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา นาย ส. ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่ง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลกะปางแทนนาย ส. หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงนายอำเภอทุ่งสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเปลี่ยนสารวัตรกำนันจากผู้ฟ้องคดีเป็นนาง น. โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นสารวัตรกำนันให้แก่ นาง น. โดยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แล้วเห็นได้ว่า ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสารวัตรกำนัน

^๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๔๔ ในตำบล ๑ ให้มีสารวัตรสำหรับเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยของกำนัน ๒ คน ผู้ที่จะเป็นสารวัตรนี้แล้วแต่กำนันจะขอร้องให้ผู้ใดเป็น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเมืองด้วยจึงเป็นได้ และกำนันมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรได้



เป็นผู้ช่วย คือ กำนัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน แต่ในการเปลี่ยนแปลงสารวัตรกำนัน กล่าวคือ ให้สารวัตรกำนันคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งสารวัตรกำนันคนใหม่ นั้น กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแต่อย่างใด ดังนั้น กำนันจึงมีอำนาจเปลี่ยนสารวัตรกำนันได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งสารวัตรกำนัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลกะปาง เห็นได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งแต่อย่างใด โดยผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณามีคำสั่งดังกล่าว คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นฯ ประกอบกับมาตรา ๑๒^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งพร้อมแนบคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วย โดยหนังสือได้แจ้งว่า บัดนี้ จังหวัดได้มีคำสั่งให้สารวัตรกำนันออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสารวัตรกำนันตั้งแต่เริ่มแรก หนังสือฉบับดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น จึงถือได้ว่าเป็นคำสั่งที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสารวัตรกำนันนั่นเอง เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงมีผลนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษากำหนดคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ให้คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น ที่ถูกควรจะมีการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสารวัตรกำนันไปถึงวันที่ทราบคำสั่ง คือ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์มาในคดีนี้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงถึงที่สุด ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจแก้ไขคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้ได้ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะส่วน

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๒ คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

มาตรา ๔๒ คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ให้คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗/๓๒/๒๕๖๑)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) และมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเจตนารมณ์เพื่อมิให้ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งโดยอาศัยฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือโดยอาศัยฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ สร้างประโยชน์ส่วนตน โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของรัฐจากสัญญาหรือกิจการในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น แม้เครือข่ายนิติไถ่ชีวิตของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



จะเคยเป็นผู้สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่า ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งกล่าวมีพฤติการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น กรณีย่อมไม่อาจถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในคราวเดียวกัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง กรณีนางสาว ก. บุตรของนาย ส. ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันได้ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุก่อสร้างถนน คสล. และกรณีที่นาย ส. ได้รับมอบอำนาจจากนางสาว ก. และนางสาว ร. ให้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุจำนวน ๕ โครงการ (๕ สัญญา) แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำวินิจฉัยว่านาย ส. มิได้มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ ต่อมา นาย ส. ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์รับรองผลการเลือกตั้ง และนาย ส. ได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้นายอำเภอบรรพตพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) วินิจฉัยความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนาย ส. ว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ แต่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่านาย ส. มิได้เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วยืนยันตามคำวินิจฉัยเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นาย ส. พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕)^{๑๖} ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓)^{๑๗} และมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลใช้ฐานะที่ตนเป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งโดยอาศัย ฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือโดยอาศัยฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในเรื่องนั้น ๆ สร้างประโยชน์ส่วนตน โดยเบียดเบียนหรือคุกคามประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของรัฐจากสัญญาหรือกิจการในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุนี้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า นางสาว ก. คู่สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงปลาหูกจะเป็นบุตรของนาย ส. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร

^{๑๖-๑๘} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสีย ไม่นับโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

(๕) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะกระทำ

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนตำบลบึงปลาทุ แต่เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวได้ทำขึ้นและสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างก่อนที่นาย ส. จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่เป็นกรณีที่นาย ส. ได้ใช้ฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนในขณะดำรงตำแหน่งหรือโดยอาศัยฐานะที่ตนเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กระทำการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ หรือเป็นคู่สัญญาหรือกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ แม้ว่าภายหลังจากที่นาย ส. ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ นางสาว ก. จะยังคงผูกพันตามสัญญาดังกล่าวในความซื่อสัตย์สุจริตของงานก็ตาม แต่ความรับผิดชอบดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบสืบเนื่องจากสัญญาที่ทำไว้ก่อนที่นาย ส. จะได้รับการเลือกตั้ง มิได้เกิดจากการกระทำของนาย ส. แต่อย่างใด นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่นาย ส. ได้รับมอบอำนาจจากนางสาว ก. และนางสาว ร. ให้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ จำนวน ๕ โครงการ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสัญญาทั้ง ๕ โครงการดังกล่าวล้วนได้กระทำขึ้นก่อนที่นาย ส. จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ เช่นกัน อีกทั้ง สัญญาจ้างดังกล่าวได้สิ้นสุดตามสัญญาจ้างและพ้นระยะเวลารับผิดชอบในความซื่อสัตย์สุจริต และได้คืนเงินประกันตามสัญญาจ้างแล้ว ฉะนั้น นาย ส. จึงไม่เป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนหรือมีลักษณะต้องห้ามที่ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) และมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แต่อย่างใด ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยว่านาย ส. มิได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ และมีได้มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙๓/๒๕๖๐)

นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น ในกรณีที่ผลการสอบสวนฟังได้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีได้อาศัยโอกาสที่ตนดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีใช้อำนาจกระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของตนที่เข้ามาเป็นผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีโดยเชิดบุคคลอื่นเป็นคู่สัญญาแทน กรณีจึงถือได้ว่านายกองค์การบริหาร



ส่วนตำบลหนองรีเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาดังกล่าวที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเป็นคู่สัญญา การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลหนองรีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีและนาง บ. ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ของคณะผู้บริหาร และรับจ้างจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจงโกโดยใช้ชื่อนาง ส. เป็นผู้รับจ้างแทน ซึ่งนาง บ. ยอมรับในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีว่าเป็นผู้รับจ้างจัดทำอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้มีการทักท้วง นายอำเภอลำสนธิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้จัดทำรายงานผลการสอบสวนเสนอผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำของนาง บ. ในการจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบกับคำให้การของพยานที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ปรากฏ และคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและนาง บ. ภรรยาของผู้ฟ้องคดีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีที่ปรากฏตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ฟังได้ว่านาง บ. ได้เข้ามาดำเนินการตามสัญญาจ้างในงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การจัดส่งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี และในทางเอกสารก็เป็นผู้ที่มาติดต่อกับฝ่ายการเงิน และบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเพื่อขอรับเอกสารฎีกาและเช็คค่าจ้างไปให้นาง ส. เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับทุกเดือน อีกทั้ง นาง บ. ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีว่า เป็นผู้รับจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี โดยใช้ชื่อนาง ส. เป็นคู่สัญญาในฐานะผู้รับจ้างแทนตน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี โดยให้เหตุผลว่าการที่ ได้รับจัดทำด้วยตนเองก็เพื่อต้องการนำเงินส่วนต่างที่เหลือจากการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็ก มาใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งให้มีมาตรฐานดีขึ้นและได้ดำเนินการปรับปรุง ไปแล้วหลายเรื่อง รวมทั้งต้องการนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ค้างชำระ กับร้านค้าต่าง ๆ ค่าชี้แจงของนาง บ. สอดคล้องกับคำให้การของประจักษ์พยานต่าง ๆ ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในที่ประชุมได้พูดในทำนองเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของนาง บ. รวมทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำให้การของพยานว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับตำแหน่งแล้ว ได้เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองแห่งใหม่เป็นนาง ส. ตามข้อเสนอของนาง บ. กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ และรู้เห็นการกระทำของนาง บ. มาตั้งแต่ต้น รวมทั้งได้ยินยอมให้มีการดำเนินการในลักษณะ ดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้อาศัยโอกาสที่ตนดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองรีใช้อำนาจกระทำการใด ๆ ในลักษณะเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้นาง บ. ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของตนที่เข้ามาเป็นผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี โดยเชิดนาง ส. เป็นคู่สัญญารับจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาดังกล่าวที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เป็นคู่สัญญา ซึ่งเป็นการกระทำต้องห้ามตามมาตรา ๖๔/๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการสอบสวน และวินิจฉัยกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีคำวินิจฉัย

^{๑๙} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอำเภอ สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕/๒๕๖๑)

๒) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเรียกรับเงินจากพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้มีข้อห้ามว่า การสอบสวน และวินิจฉัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกระทำ หลังจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่งแล้วไม่ได้ ดังนั้น แม้นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลผู้ถูกสอบสวนจะลาออกก่อนที่การสอบสวนจะสิ้นสุดลง การลาออกนั้น ก็ไม่เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจต้องงดการสอบสวน ด้วยเหตุนี้ เมื่อผลการสอบสวน ได้ดำเนินการต่อมาจนแล้วเสร็จ โดยรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคนดังกล่าวมีความประพฤติในทางทุจริต อันเป็นลักษณะต้องห้ามสมัคร รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะลงสมัคร รับเลือกตั้งในสมัยที่สองที่บุคคลดังกล่าวได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอจึงมีอำนาจวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง กรณีเป็นผู้มีพฤติกรรมทุจริตตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับ มาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยื่นหนังสือลาออกได้ ในการนี้ เมื่อนายอำเภอมีคำสั่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมไม่อาจ ออกคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนนั้นพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอีกได้ แม้การออกคำสั่งนั้นจะได้อ้างข้อกฎหมายในการวินิจฉัยที่แตกต่างกันก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สมัยที่สอง มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลชนแดน สมัยแรก ผู้ฟ้องคดีได้เรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำ



ของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้นายอำเภอสองแคว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว

ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบการลาออกของผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการเรียกและรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ซึ่งนอกจากจะถือเป็นพฤติกรรมที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ยังถือเป็นพฤติกรรมในทางทุจริตที่ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย จึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และได้มีหนังสือเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคดีนี้จะเริ่มต้นจากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ



ตามมาตรา ๙๒^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง^{๒๑} และมีอำนาจวินิจฉัยให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง กรณีเป็นผู้มีพฤติกรรมทุจริตได้ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต ต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) อันจะเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว วินิจฉัยเพื่อออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนตำบลชนแดนได้ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า พยานบุคคลทุกปากจำนวน ๑๑ ราย ได้ให้การสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง เพื่อกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งระหว่างดำรงตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนตำบลชนแดนในสมัยแรก โดยมีการเรียกรับเงินจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เพื่อประโยชน์ตอบแทนในการประเมินปรับเลื่อนระดับ โอนย้ายตำแหน่ง และบรรจุข้าราชการใหม่ ทั้งยังมีการเรียกรับเงินส่วนแบ่งจากเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) จากพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเมื่อไม่ปรากฏว่าพยานบุคคลเหล่านี้เคยมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมีเรื่องบาดหมางกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงไม่มีเหตุ

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๙๐ ให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองการบริหารส่วนตำบล รองนายกองการบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองการบริหารส่วนตำบล รองนายกองการบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด



ที่พยานดังกล่าวจะต้องให้การเท็จเพื่อปรับปรำให้ร้ายผู้ฟ้องคดี คำให้การของพยานทั้ง ๑๑ ราย จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่รับฟังได้ดังกล่าวถือเป็นผู้มีความประพฤติ ในทางทุจริต ซึ่งเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาตั้งแต่แรกก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยที่สองแล้ว เพียงแต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่ปรากฏ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบข้อเท็จจริง ดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยที่สองแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนได้ และถือเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลชนแดนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบ การลาออกของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้วก็ตาม เนื่องจากเมื่อพิจารณา บัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว มิได้มีข้อห้ามว่าการสอบสวนและวินิจฉัยจะกระทำ หลังจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่งแล้วไม่ได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะเสียสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๔๓^{๒๒} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๘๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน นั้น เห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจในการออกคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

^{๒๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณสุข โภค การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน



พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และการออกคำสั่งดังกล่าวจะได้อ้างข้อกฎหมายในการวินิจฉัยที่แตกต่างกันกับที่ปรากฏในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องที่ ๒ ก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยผลของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปก่อนแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งซ้ำอีก จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๐๘๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๑/๒๕๖๐)

๓) การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่

ในกรณีที่ภายหลังจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับทราบว่าคุณสมบัติการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานประมาณเส้นเลอในการตรวจรับงาน ซึ่งเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงใช้ดุลพินิจพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่บุคคลดังกล่าว ด้วยเห็นว่า ยังคงสามารถรักษาประโยชน์ของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และได้ทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน กรณียอมถือว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้รายงานผลการดำเนินการทางวินัย ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการก็ตาม แต่ก็หาทำให้การสอบสวนทางวินัยดังกล่าวต้องเสียไป และเมื่อไม่ปรากฏว่านายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีข้อทักท้วงว่า การใช้ดุลพินิจดำเนินการทางวินัยดังกล่าวยังไม่ถูกต้องเหมาะสม และมีข้อสั่งการหรือคำแนะนำให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการอย่างไรต่อไป และปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ปฏิบัติตาม กรณียอมไม่อาจถือว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบ

